

مذكرة شارحة — نسخة معدلة ومدعمة قانونياً

للتقديم إلى محكمة الاستثمار والتجارة — الدائرة الابتدائية المختصة بعقود إيجار السيارات وخدمات الليموزين

شركة العراف لتأجير السيارات ذ.م.م — السجل التجاري 146832	المدعية:
عبد الرحيم شاكر احمد محمد — الرقم الشخصي 28373601770 — الجنسية: السودان	المدعى عليه:
رقم 0033-C-ALF — بداية 2024/02/08 — نهاية اتفاقية 2027/01/08 — أجره شهري 1,700 ريال قطري	عقد الإيجار محل النزاع:
3GAC GS موديل 2024 — لوحة 4018 LMWHR1G26R1107033 — رقم الهيكل	المركبة:
طلب فسخ عقد إيجار مركبة والمطالبة بالمستحقات والتعويضات	موضوع الدعوى:

أولاً: الاختصاص القضائي

تختص محكمة الاستثمار والتجارة بنظر هذه الدعوى عملاً بقانون رقم (21) لسنة 2021 بإصدار قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، والذي يُدرج "عقود إيجار السيارات وخدمات الليموزين" ضمن الأعمال التجارية الخاضعة لاختصاص المحكمة (الاختصاص رقم 11 من التصنيفات المعتمدة لدى المحكمة)، ويكون الاختصاص المكاني معقوداً لمحاكم دولة قطر عملاً بما اتفق عليه الطرفان في عقد الإيجار محل النزاع.

ثانياً: الوقائع

- أبرمت المدعية مع المدعى عليه عقد إيجار المركبة المبينة ببياناتها أعلاه رقم (0033-C-ALF) بتاريخ 2024/02/08، لمدة اتفاقاً تنتهي بتاريخ 2027/01/08، وبأجرة شهرية مقدارها (1,700) ريال قطري، وذلك وفق عقد الإيجار المرفق.
- تتعلق العلاقة الإيجارية بالمركبة المبينة ببياناتها أعلاه وفق عقد الإيجار المرفق، ولا تنسب هذه المذكرة واقعة تسليم فعلي ما لم يؤيدها محضر أو سجل مستقل.
- التزم المدعى عليه بموجب العقد بسداد الأجرة في مواعيد استحقاقها.
- إلا أن المدعى عليه أخل بالتزامه الأساسي بسداد الأجرة، إذ تخلف عن سداد الفواتير المستحقة عن الفترة من 2025/01/01 إلى 2026/08/01.
- بلغ إجمالي قيمة الفواتير المستحقة خلال تلك الفترة مبلغ (19,200) ريال قطري، سدد منه المدعى عليه مبلغ (5,160) ريال قطري، ليصبح صافي الإيجارات غير المسددة حتى تاريخ إعداد كشف المطالبة مبلغ (14,040) ريال قطري وفق كشف الحساب والفواتير وإيصالات السداد المرفقة.
- وقد روعي في احتساب المطالبة إثبات جميع المبالغ التي سبق سدادها، وعدم مطالبة المدعى عليه إلا بالرصيد المتبقي في ذمته فعلياً.
- وعلى الرغم مما تقدم، استمر المدعى عليه في حيازة المركبة والانتفاع بها دون سداد المستحقات، وهو ما يفوت على المدعية عائد إيجارها لأي مستأجر آخر خلال ذات الفترة، ويلحق بها ضرراً مستمراً ومتجدداً يوماً بعد يوم.

ثالثاً: البيان الحسابي للمطالبة

المبلغ (ريال قطري)	الفترة / المستند	البند
19,200	من 2025/01/01 إلى 2026/08/01	إجمالي الفواتير المستحقة عن فترة التخلف
(5,160)	وفق إيصالات السداد وكشف الحساب	يُخصم: المبالغ المسددة
14,040	حتى تاريخ إعداد كشف المطالبة	صافي الإيجارات غير المسددة

البند	الفترة / المستند	المبلغ (ريال قطري)
صافي المطالبة حتى تاريخ الكشف		14,040

ويؤكد المدعية أن البيان السابق لا يتضمن ازدواجاً في المطالبة، فلا تُجمع عن المركبة ذاتها الفترة والفترة الزمنية ذاتها بين الأجرة التعاقدية وتعويض الاحتباس، ولا تتكرر أصل الدين ضمن الضرر التمويلي، وأن كل مبلغ مدرج بمقابلته عقد أو فاتورة أو كشف رسمي أو إيصال مؤيد له.

رابعاً: الأساس القانوني

تستند هذه الدعوى إلى أحكام القانون المدني القطري رقم (22) لسنة 2004، وقانون المرافعات المدنية والتجارية القطري رقم (13) لسنة 1990، وفيما يلي:

1. القوة الملزمة للعقد وحسن النية (المادتان 171 و 172)

تقرر المادة (171) أن العقد شريعة المتعاقدين، وتوجب المادة (172) تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع حسن النية. وقد نفذت المدعية التزاماتها بوضع المركبة تحت تصرف المدعى عليه، بينما أخل هو بالتزاماته المقابلة.

2. الالتزام بسداد الأجرة (المادة 607)

يلتزم المستأجر بالوفاء بالأجرة في المواعيد المتفق عليها، والثابت من كشف الحساب والفواتير أنه لم يسدد كامل الأجرة المستحقة، ولم يقدم ما يبرئ ذمته بالرصيد المطالب به.

3. الفسخ القضائي (المادة 183)

تجيز المادة (183) طلب فسخ العقد عند عدم وفاء الطرف الآخر بالتزامه بعد إذاره، مع التعويض إن كان له مقتضى. وتلتزم المدعية احتياطياً باعتبار أثر الإذار من تاريخ إعلان صحيفة الدعوى المتضمنة التكليف الصريح بالسداد، دون إسناد أثر الإعلان إلى تاريخ إعداد المذكرة.

4. رد المركبة (المواد 616 و 617 و 618)

توجب المادة (616) رد العين المؤجرة وملحقاتها عند انتهاء الإيجار، وتنظم المادتان (617) و (618) حالة الرد ومصروفاته، ويلتزم المدعى عليه برد المركبة مع مفاتيحها ومستنداتها بالحالة القانونية الواجبة مع مراعاة الاستعمال المعتاد.

5. التعويض عن الإبقاء بعد انتهاء العلاقة الإيجارية

إذا استمر المستأجر في حيازته حيازة منتجاً لآثاره بعد صيرورة الفسخ نافذاً، التزم إلى جانب تعويض الرد بتعويض في تقديره أجر المثل الذي أصابه الضرر منه، دون الجمع بينه وبين الأجرة التعاقدية عن الفترة نفسها وتعويض الاحتباس؛ ويدخل في تقدير هذا الضرر ما فات المدعية من فرصة تأجير المركبة لأي طرف آخر خلال فترة الاحتباس (فوات الكسب)، عملاً بالقواعد العامة للمسؤولية العقدية.

6. الشرط الجزائي والتعويض التكميلي (المواد 265-267)

تحيز المادة (265) للطرفين تحديد التعويض مقدماً بشرط جزائي دون حاجة لإثبات الضرر عند الإخلال. وإذا تضمن عقد الإيجار رقم (0033-C-ALF) شرطاً جزائياً عن التأخر في السداد أو عدم الرد في الموعد (على غرار ما هو مستقر في نماذج المدعية القياسية)، فإنه يتعين التمسك به صراحةً كأساس مستقل للمطالبة إلى جانب أصل الدين. **[يرجى تأكيد رقم المادة والمبلغ الفعلي للشرط الجزائي كما ورد بنسخة عقد الإيجار 0033-C-ALF الموقعة قبل التقديم]**

مع مراعاة أن المادة (266) تخول القاضي سلطة تقديرية في خفض الشرط الجزائي إن ثبت أنه مبالغ فيه بشكل واضح، وأن هذه السلطة لا يجوز إسقاطها بإقرار تعاقدي بحت؛ لذا يُنصح بإرفاق مستند داخلي (تكلفة استرداد المركبة، فوات فرصة التأجير، مصاريف إدارية) يبرر أساس احتساب المبلغ لتعزيز فرص التمسك بكامل قيمته.

كما تجيز المادة (267) للمدعية المطالبة بتعويض إضافي إن جاوز الضرر الفعلي قيمة الشرط الجزائي، وهو ما يخول تضمين طلب احتياطي بتعويض تكميلي وفق ما تسفر عنه الخبرة.

الدفع المتوقعة والرد عليها

يقع على عاتق المدعى عليه عبء إثبات براءة ذمته بالسداد أو إثبات الرد الفعلي للمركبة بمحضر أو سند مستقل، ولا يغني عن ذلك ادعاء مجرد بالسداد أو بالرد دون دليل كتابي مستقل، عملاً بالقواعد العامة في الإثبات في المواد المدنية والتجارية. وتحفظ المدعية بحقها في تقديم ما يستجد من مستندات (كشوف حساب، إيصالات، محاضر) رداً على أي دفع يُثار أثناء نظر الدعوى.

خامساً: الطلبات

لذلك، تلتزم المدعية من المحكمة الموقرة الحكم بما يلي:

8. قبول الدعوى شكلاً.

9. احتياطياً، اعتبار صحيفة الدعوى المتضمنة التكاليف الصريح بالسداد إضراراً، إضراراً بمجرد الإعلان، دون إسناد أثر الإعلان إلى تاريخ إعداد المذكرة.

10. الحكم بفسخ عقد إيجار المركبة رقم (0033-C-ALF) لإخلال المدعى عليه إخلالاً جوهرياً ومستمراً بالتزامه بسداد الأجرة والالتزامات الناشئة عن العقد.

وفي الطلبات المالية والعينية التابعة:

أولاً: إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية قيمة (صافي الأجرة المستحقة 14,040 ريال قطري)، وما يستجد من أجرة تعاقدية بواقع (1,700 ريال قطري) شهرياً أو نسبتها عن جزء من الشهر، حتى التاريخ الذي يصير فيه الفسخ منتجاً لأثاره، بعد خصم أي مبالغ مسددة لأثاره،

[يُضاف: مع إلزامه بقيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه بالمادة (...) من العقد بواقع (... ريال قطري) عن كل يوم تأخير في السداد، دون حاجة لإثبات الضرر عملاً بالمادة 265 مدني، وفق ما سيحدد بعد مراجعة نص العقد]

ثانياً: إلزام المدعى عليه برد المركبة 3GAC GS، رقم اللوحة 4018، ورقم الهيكل 1107033LMWHR1G26R، تسليمًا كاملاً فعلياً وصالحاً للحياسة والانتفاع، مع جميع المفاتيح والوثائق والملحقات، وعدم اعتبار الرد منتجاً لأثاره إلا بتحرير محضر تسليم فعلي يثبت انتقال الحياسة إلى المدعية.

ثالثاً: إلزام المدعى عليه، من اليوم التالي للتاريخ الذي يصير فيه الفسخ منتجاً لأثاره وحتى تاريخ التسليم الفعلي، بتعويض يُحدد باحتساب أجره المثل الإيجارية للمركبة، مع ما يثبت من أضرار إضافية — بما فيها فوات فرصة تأجير المركبة لطرف آخر خلال ذات الفترة — ودون الجمع بين الأجرة والتعويض عن الفترة ذاتها.

رابعاً: في حال تعذر الرد العيني، إلزام المدعى عليه، على سبيل البديل، بالقيمة السوقية للمركبة وقت وجوب ردها، مع التعويضات الأخرى التي لا تتداخل مع قيمة المركبة، وفق المستندات وما تقدره الخبرة عند الاقتضاء.

خامساً: شمول الحكم الصادر في الشق الخاص بالمبالغ المالية بالنفاذ المعجل بلا كفالة، نظراً لثبوت أصل الدين بالمستندات ولا استمرار الضرر الناشئ عن بقاء المركبة في حيازة المدعى عليه.

11. إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

12. [اختياري] تحديد مبلغ مقطوع لأتعاب المحاماة إن رغبت المدعية في ذلك بدلاً من ترك تقديره للمحكمة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

شركة العراف لتأجير السيارات

خميس هاشم الجبر

المخول بالتوقيع

_____التوقيع:

_____التاريخ:

ملحق داخلي — للمراجعة فقط، لا يُقدّم للمحكمة

يُرجى حذف هذه الصفحات قبل تقديم المذكرة للمحكمة

تنبيه مهم

لا يمكن لأي صياغة قانونية، مهما بلغت دقتها، أن تُلزم قاضياً بإصدار حكم معين — استقلال القضاء مبدأ راسخ في القانون القطري كغيره. ما قامت به هذه المراجعة هو تقوية الأساس القانوني والدقة الإجرائية واكتمال الطلبات وربطها بأدلة محددة، بما يرفع من احتمالات قبول أكبر جزء ممكن من المطالبة على أساس سليم — لا أكثر ولا أقل.

أهم ما أُضيف ولماذا

- فقرة اختصاص صريحة تستند إلى قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة رقم 2021/21 لمنع أي دفع بعدم الاختصاص.
- بند جديد عن الشرط الجزائي (المواد 265–267 مدني) يمكن أن يضيف مبلغاً مستقلاً عن أصل الدين دون حاجة لإثبات الضرر — بشرط تأكيد نص الشرط الجزائي الفعلي بعقد 0033-C-ALF.
- فقرة “الدفع المتوقعة والرد عليها” لإلقاء عبء الإثبات على المدعى عليه مسبقاً.
- طلب النفاذ المعجل بلا كفالة على الشق المالي، لتجنّب تعليق التحصيل حتى انتهاء مراحل الطعن.
- توسيع أساس تعويض الاحتباس ليشمل صراحة “فوات فرصة التأجير لطرف آخر” كعنصر ضرر مستقل.
- بند اختياري لتحديد مبلغ مقطوع لأتعاب المحاماة بدل تركه لتقدير المحكمة وحده.

أمر تحتاج تأكيدكم أو تأكيد محاميك قبل التقديم

- نص الشرط الجزائي الفعلي (رقم المادة والمبلغ) في عقد الإيجار 0033-C-ALF ذاته — هذه المذكرة أطلعت فقط على مذكرتكم، لا على نص هذا العقد بالذات.
- هل أرسل إنذار كتابي سابق للمدعى عليه (واتساب / بريد مسجل) قبل رفع الدعوى؟ إن وُجد يُرفق كدليل إضافي، وإلا يُعتمد على الطلب الاحتياطي الوارد بالمذكرة.
- إرفاق كافة المستندات المشار إليها في الوقائع: عقد الإيجار، كشف الحساب، الفواتير، إيصالات السداد.
- استكمال توقيع المذكرة وإزالة الإشارة إلى “DRAFT” من الرقم المرجعي بعد الاعتماد النهائي.
- مراجعة هذه النسخة من محامٍ مرخّص في دولة قطر واعتماد توقيعها على المذكرة قبل تقديمها للمحكمة.
- تحديد رقم مادة “النفاذ المعجل” الدقيق في قانون المرافعات إن رغب المحامي المُراجع في الاستشهاد به صراحة.

ملاحظة استراتيجية (خارج نطاق هذه المذكرة المدنية)

إن كان عقد 0033-C-ALF يتضمن ذات إقرار أمانة المركبة بموجب المادة 362 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004 الوارد في نماذج المدعية القياسية، فقد يشكل عدم رد المركبة أساساً لمسار جنائي مواز (بلاغ خيانة أمانة) يُدار بشكل مستقل عن هذه الدعوى المدنية، وغالباً ما يخلق ضغطاً عملياً باتجاه التسوية أو الرد السريع. هذا مسار استراتيجي يُقرّر بالتشاور مع المحامي، ولا يجوز خلطه بنص هذه المذكرة المدنية.

تنويه ختامي

هذه الوثيقة أداة مساعدة في العمل القانوني ولا تُعد استشارة قانونية نهائية أو بديلاً عن محامٍ مرخّص. يجب مراجعة هذه المذكرة واعتمادها من محامٍ مرخّص في دولة قطر قبل تقديمها لأي محكمة أو الاعتماد على أي من الأحكام الواردة فيها.